

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1195/2537

นางบิ่งอร หนองคาย

โจทก์

บริษัทปทุมวันพัฒนา จำกัด

จำเลย

นางบิ่งอร หนองคาย โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า การวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางขัดต่อ เจตนา หรือความประสงค์ของโจทก์และจำเลยตามเอกสารหมาย ล.2 และขัดต่อ กฎหมายวิธีสบัญญัติ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน โดยหยิบยกเอาข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาตัดสินคดีของ โจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ทั้ง ๆ ที่ จำเลยไม่ได้นำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยมาสืบและหรือแสดงต่อศาล แต่อย่างใด ว่ากรณีการกระทำอย่างใดเป็นกรณีร้ายแรง แต่ศาลแรงงานกลางกลับตัดสินคดีว่าการกระทำของโจทก์เป็นการกระทำ ที่ผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรง การที่ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง จำเลยจะต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้โจทก์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่จำเลยหาได้จ่ายเงินดังกล่าวไม่ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ใน ปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ใช่อุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง เพราะข้อเท็จจริงเป็นอันยุติแล้วตาม เอกสารหมายเลข ล.2 โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้ พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้าและค่า
ชดเชยให้แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 50)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ ฝึกตัวโดยสารไม่ตรงกับ
จำนวนเงินที่ได้รับ เป็นการเบียดบัง ค่าโดยสารของจำเลยซึ่งมีความหมายว่าโจทก์
ทุจริตที่โจทก์อุทธรณ์ ว่าไม่ได้ทุจริต เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ส่วนที่อุทธรณ์ว่า ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ การทำงานเป็นกรณี
ร้ายแรงโดยจำเลยไม่ได้อ้างส่งระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเป็นการไม่ชอบและการกระทำ
ของโจทก์มิใช่กรณีร้ายแรงนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเช่นกันต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราช
บัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ที่ศาล
แรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ ฝึกตัวโดยสารไม่ตรงกับ
จำนวนเงินที่ได้รับ เป็นการเบียดบัง ค่าโดยสารของจำเลยซึ่งมีความหมายว่าโจทก์

ทูลจัตที่โจทก์อุทธรณ์ ว่าไม่ได้ทูลจัต เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ส่วนที่อุทธรณ์ว่า ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ การทำงานเป็นกรณี
ร้ายแรงโดยจำเลยไม่ได้อ้างส่งระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเป็นการไม่ชอบและการกระทำ
ของโจทก์มิใช่กรณีร้ายแรงนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเช่นกันต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราช
บัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ที่ศาล
แรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่ง

(รวิชัย พิทักษ์พล-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ